



PRÉFÈTE DU RHÔNE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction départementale de l'emploi,
du travail et des solidarités

Pôle Partenariats et Égalité des Chances
Cellule d'appui au pilotage

Affaire suivie par RS/BD
Courriel : ddets-contentieux@rhone.gouv.fr

La Préfète de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes
Préfète du Rhône

à

Madame la présidente du Tribunal
Administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
69433 LYON Cedex 03

DOSSIER N° 2410482

MÉMOIRE EN DÉFENSE

POUR : **La Préfète du Rhône**, élisant domicile à la Préfecture du Rhône, 106 Rue Pierre Corneille, 69003 Lyon.

CONTRE : **Madame** [REDACTED], domiciliée 14 rue Josephine Baker à Lyon (69007).

Madame la Présidente, vous m'avez communiqué dans ce dossier la requête introductive d'instance présentée par Madame [REDACTED], laquelle appelle les observations suivantes dont j'ai l'honneur de vous faire part.

RAPPEL DES FAITS

I – La loi n°2007-290 du 5 mars 2007 instituant un droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dite « loi DALO » a marqué une étape cruciale concernant les personnes sans domicile ou mal logées.

Ce droit au logement est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir.

Le représentant de l'État dans le département, en concertation avec les organismes, les associations et les autorités publiques concourant à la réalisation des objectifs de la politique d'aide au logement dans le département, assure l'accès des personnes mal logées ou ayant attendu en vain un logement social, aux informations relatives à la mise en œuvre du droit au logement.

II – C'est à ce titre que, le 16 février 2024, Madame [REDACTED] a déposé un recours amiable devant la commission départementale de médiation « Droit au Logement Opposable » du Rhône, en vue d'une offre de logement (v. **pièce n°5**), laquelle l'a toutefois rejeté par décision du 23 avril 2024 au motif que le « requérant est déjà locataire d'un logement social qui est adapté au regard de ses capacités et besoins et de son handicap » (v. **pièce n°4**).

III – À la suite de cette décision de rejet, Madame [REDACTED] a, le 26 juin 2024, déposé un recours gracieux devant la commission de médiation « Droit au Logement Opposable » du Rhône (v. **pièce n°2**), lequel a été rejeté par une décision du 20 août 2024 au motif que « l'absence de nouveaux éléments ne permet pas à la commission de modifier sa décision » (v. **pièce n°1**).

IV – Par une requête introductive d'instance enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 18 octobre 2024, Madame [REDACTED] **demande à votre juridiction de bien vouloir annuler cette décision (v. requête adverse).**

L'affaire se présente en l'état.

DISCUSSION

La requête de Madame [REDACTED] sera rejetée pour les raisons de fait et de droit qui suivent.

1°/ EN DROIT

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : « *Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (...), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir* ».

En outre, en application du II de l'article L.441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « *La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. **Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114.*** »

Ainsi, la commission de médiation peut refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent d'une demande dès lors que l'intéressé dispose déjà d'un logement adapté à ses besoins.

Aux termes de l'article R. 441-16-2 du CCH, un logement est considéré comme adapté lorsqu'il tient compte des besoins et des capacités du demandeur, apprécié « *en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer* ».

Ainsi, il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code.

Il n'y a aucune automaticité à la reconnaissance du caractère prioritaire et de l'urgence à reloger un requérant, que la commission de médiation **dispose d'un pouvoir**

d'appréciation de l'urgence de la situation des requérants en fonction des critères qui peuvent la caractériser, et qu'elle se prononce sur la demande du requérant à travers une vision d'ensemble et une appréciation circonstancielle.

De plus, la jurisprudence considère également que **l'appartenance à l'une des catégories mentionnées à l'article R. 441-14-1 du Code de la construction et de l'habitation ne suffit pas, à elle seule, à rendre le demandeur prioritaire et devant être logé d'urgence.**

En effet, selon une jurisprudence constante, *« il résulte [des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation] que la commission de médiation, qui n'est pas tenue de déclarer urgentes toutes les demandes de relogement présentées par les personnes qui remplissent les conditions qui y sont énoncées, dispose d'un pouvoir d'appréciation qu'elle exerce en tenant compte de la situation effective de chacun des demandeurs ».*

2°/ EN FAIT

Madame [REDACTED] fait valoir à l'appui de ses écritures, en synthèse que son logement serait inadapté à son handicap en raison de son état de santé avec l'apparition de *« trous/renforcements [qui se sont] formés au niveau du sol du couloir, à l'entrée de [sa] chambre »* ou encore que *« les couloirs de son appartement sont trop étroits pour [son] fauteuil roulant électrique »*. (v. **requête adverse**).

Or, votre tribunal constatera que :

2.1°/ Sur le caractère adapté du logement :

En premier lieu, Madame [REDACTED] a indiqué elle-même à la commission de médiation que son logement était adapté PMR : *« j'ai intégré le logement en 2013 qui était à l'époque adapté. Il s'agit d'un logement initialement PMR »* (v. **pièce n°3**).

De même, la requérante l'indique dans ses écritures au contentieux en précisant que son logement est un logement adapté PMR : *« Je suis effectivement locataire d'un T3 que j'ai intégré en 2013. Il était effectivement adapté PMR en 2013 »* (v. requête adverse en date du 18 octobre 2024).

En deuxième lieu, par plusieurs courriels en date des 20 et 27 mars 2026, le bailleur 3F immobilières Rhône-Alpes indique que le logement de la requérante est parfaitement adapté à sa situation notamment qu'il **« est adapté et a fait l'objet d'adaptation. La salle de bain est plus grande et dotée d'équipement PMR. La résidence est accessible et dotée d'un ascenseur »** (v. **pièce n°20**).

Surtout, par un courriel en date 27 mars 2026 (v. pièce n°21), le bailleur de Madame [REDACTED] indique qu'il n'ont « jamais eu de demande d'aménagement en fonction de l'évolution de cette situation ».

En outre, le bailleur a demandé l'intervention d'une conseillère pour prendre attache avec le ménage afin de *« faire le point sur cette situation »* mais **Madame [REDACTED] n'aurait jamais répondu aux appels ou au courrier du bailleur sur ce point** (v. **pièce n°21**).

Toutefois, le bailleur est tout à fait disposé à « prendre en charge une demande d'adaptation afin de répondre aux besoins actuels [de Madame ■■■■■] au niveau de l'aménagement et notamment le couloir » (v. pièce n°21) pourvu qu'en ce cas la requérante réponde aux sollicitations de son bailleur en la matière.

En troisième lieu, si Madame ■■■■■ produit un argumentaire technique établis par son ergothérapeute et concernant l'accessibilité de son domicile, il est regrettable de ne pas savoir si ce dernier s'est effectivement déplacé au domicile de la requérante pour effectuer une telle visite (ce rapport ne mentionnant aucunement une date de visite et se bornant à relater une situation sans indiquer en quoi son logement serait manifestement inadapté à son handicap (v. pièce n°5).

Si l'ergothérapeute de Madame ■■■■■ indique qu'« *il lui est de plus en plus difficile de se transférer de sa chaise de bureau aux toilettes, à la douche, à son lit... mais du fait de l'exiguïté des lieux, elle ne peut envisager de circuler la journée en fauteuil* ».

De tel propos sont en contradiction avec le retour du bailleur s'agissant de l'équipement du logement de la requérante qui indique dans son courriel en date du 27 mars 2026 que son logement est « **déjà nanti d'aménagement PMR** » notamment en ce qui concerne la salle de bain qui « est plus grande et dotée d'équipement PMR » et « dotée d'une porte coulissante » (v. pièces n° 21, 20 et 19).

En outre, si Madame ■■■■■ met en avant l'inadaptation de son logement au regard de ses difficultés à se déplacer et notamment à pouvoir circuler en fauteuil roulant, la requérante n'évoque aucunement les difficultés que rencontrerait son frère à pouvoir se déplacer librement au sein du logement alors qu'il vit avec elle et qu'il se déplace en fauteuil roulant électrique. Le rapport de l'ergothérapeute ne fait pas non plus mention de telles difficultés (v. pièce n°5).

Enfin, le rapport établi par l'ergothérapeute de Madame ■■■■■ est peu circonstancié, et ne développe pas suffisamment en quoi son logement est effectivement incompatible avec son handicap en précisant, par exemple, des recommandations possibles d'aménagement pour le rendre compatible, ce que condamne la jurisprudence administrative (TA Montreuil, 29 oct. 2013, n° 1300857).

D'autant plus que le bailleur est tout à fait disposé à effectuer des aménagements supplémentaires (v. supra).

Dès lors, et l'absence d'éléments de nature à démontrer en quoi le logement de Madame ■■■■■ était effectivement inadapté à sa situation et à son handicap, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation a pu ne pas reconnaître la requérante comme prioritaire et devant être relogée en urgence.

2.2°/ Sur la « dégradation » du logement

- Concernant les « trous/renforcements [qui se sont] formés au niveau du sol du couloir » :

Au soutien de son recours amiable ainsi qu'au stade de son recours contentieux, Madame [REDACTED] prétend que « l'état du logement s'est fortement dégradé. Des trous/renforcements se sont formés au niveau du sol du couloir, à l'entrée de ma chambre » (v. notamment requête adverse).

Or, ce désordre décrit par la requérante est connu du **bailleur qui s'est engagé à intervenir pour effectuer les réparations nécessaires au niveau du sol du couloir (v. pièce n° 19).**

Dès lors ce motif en contestation de la décision de la commission de médiation en date du 20 août 2024 devra être écarté.

- Concernant la présence de nuisible :

À l'occasion d'un mémoire complémentaire en date du 11 février 2025, Madame [REDACTED] soutient que son logement « est aujourd'hui envahi de nuisibles. Des rats et des souris ont creusé des trous dans les murs de l'appartement. J'ai contacté mon bailleur qui n'est pas intervenu [...] »

Or, là encore ce désordre décrit par la requérante est connu du **bailleur qui est intervenu et confirmé que « des traitements ont été faits et nous n'avons aucun autre signalement des autres logements » (v. pièce n° 19).**

Dès lors ce motif en contestation devra être rejeté.

- Sur les pannes d'ascenseur :

Pour établir que son logement actuel est inadapté à sa situation de handicap, Madame [REDACTED] fait également valoir à l'appui de son recours amiable auprès de la commission de médiation en date du 16 février 2024 que l'« ascenseur tome régulièrement en panne, étant au 2ème étage, quand cela arrive [elle] ne peut plus sortir de chez elle ».

Or, les écritures de la requérante ne visent aucune pièce au soutien de ces allégations, de sorte qu'il est impossible d'attester que celui-ci connaîtrait des pannes fréquentes (v. **TA de Lyon, 8 avril 2024, n°2301575**).

En tout état de cause, des pannes fréquentes d'ascenseur ne permettent pas de considérer qu'un logement est inadapté, et le bailleur assure qu'il n'existe aucune difficulté technique en ce sens : « Les désordres techniques sont uniquement concentrés sur le sol du couloir [...] » (v. **pièce n° 19**).

Pour rappel, votre juridiction a pu considérer sur ce point que : « [...] il est constant que l'immeuble bénéficie d'un ascenseur et il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci connaîtrait des pannes fréquentes. Ainsi, et alors même que le requérant produit un certificat médical dont il ressort que l'état de santé de son épouse contre-indique l'usage des escaliers, M. C n'établit pas que c'est à tort qu'à la date à laquelle elle a statué, la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône a estimé que sa demande n'était pas urgente et prioritaire. » (v. **TA de Lyon, 8 avril 2024, n°2301575 ; v. également TA Lyon, 5 février 2026, n° 2410533**).

Dès lors ce motif en contestation devra être rejeté.

À toutes fins utiles, si à l'appui de recours amiable auprès de la commission de médiation Madame [REDACTED] indique qu'elle est « *suivie médicalement à Lyon (Hôpital Croix Rousse)* » et qu'elle a « *besoin d'un logement proche des commodités et transport en commun* », force est de constater que Madame [REDACTED] dispose d'un logement dont la localisation correspondant à de tels besoins.

D'une part, s'agissant de la distance qui sépare le domicile de la requérante et l'hôpital de la Croix Rousse où elle dispose d'un suivi médical est accessible en une vingtaine de minutes en voiture et 40 minutes en transport en commun, ce qui n'est manifestement pas insurmontable (**v. pièce n°22**).

En toute circonstance, le trajet entre le logement proposé et le lieu où Madame [REDACTED] est prise en charge pour ses soins médicaux demeure réalisable en taxi conventionné par la sécurité sociale, ambulance ou VSL ainsi que votre jurisprudence le rappelle (v. TA de Lyon, 29 octobre 2024, n°2404135).

D'autre part, et s'agissant de la localisation du logement de la requérante situé au 14 rue Joséphine Baker dans le 7ème arrondissement de Lyon. Ce logement est situé dans un quartier qui dispose de nombreux commerces de proximité avec notamment une pharmacie à seulement 170 mètres, un commerce alimentaire à 180 mètres (**v. pièce n°22**).

De même, le logement de la requérante est proche des transports en commun et se trouve à seulement 270 mètres du premier arrêt de tramway T2.

La commission de médiation du Rhône a donc pu, à bon droit, et malgré les attentes de l'intéressé, refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande.

Dans les circonstances de l'espèce, la requête sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Et sous réserve de tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d'office, la Préfète du Rhône conclut à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de Lyon de bien vouloir :

- **REJETER** la requête de Madame [REDACTED] [REDACTED].

Le présent mémoire se fonde sur les pièces du bordereau constitué.